

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

פ/1134/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על משיכה הונית מקופת גמל), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9א. 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9א, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ח) על אף האמור בכל דין או הסכם, סכומים שמשך עמית שהגיע לגיל פרישה מקופת גמל, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בקופה יהיו פטורים ממס, ובלבד שהסכום שנצבר בקופת הגמל אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים."

דבר ה ס ב ר

אנשים אשר הגיעו לגיל פרישה וחיים מקצבה שנתית, מחויבים כיום במס הכנסה אם הם מבצעים משיכה הונית של כספים הצבורים בקופת גמל. אנשים אלו לרוב אינם עובדים, הכנסתם לא גדולה והם עדיין נושאים בנטל הוצאות קבועות שעליהם לשלם כדי להתקיים בכבוד.

לפיכך, מוצע לאפשר לעמית שהגיע לגיל פרישה ובקופת הגמל שלו נצבר סכום של עד 100,000 שקלים חדשים, למשוך את מלוא הסכום בפטור ממס נוכח העובדה שהקצבה שתשתלם לעמית כאמור תהיה זעומה לאורך זמן אילו תשתלם כקצבה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2106/20) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4723/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/357/21 ; פ/1130/22), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/135/24) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/1738/24).

הצעת החוק זהה לפ/1738/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)